

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50004198420218240282

ID Comunicacao: 487430571

Data Disponibilizacao: 2025-12-15

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5000419-84.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>I –Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, uma vez que a parte executada sequer constituiu advogado no feito, sendo improvável seu comparecimento ao ato e, em especial, a aceitação de eventual proposta de acordo.</p>

<p>II –Com a primeira tentativa de penhora infrutífera de bens do devedor</u>primeira tentativa de penhoraapós o advento da Lei nº 14.195/2021, CIENTIFIQUE-SE o credor (CPC, art. 921, §4º) e SUSPENDA-SE a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição (CPC, art. 921, §1º).</p>

<p>Durante o prazo de suspensão, é vedada a prática de qualquer ato processual, exceto determinações de providências urgentes (CPC, art. 923).</p>

<p>Portanto,eventual requerimento de prosseguimento do feito ou pedido (tácito ou expresso) de levantamento da suspensão, que é de 1 (um) ano e ocorrerá apenas uma vez (CPC, art. 921, §§1º e 4º), acarretar, automaticamente, no início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente.</p>

<p>Findo o prazo de suspensão, os autos serão arquivados (CPC, art. 921, §4º) pelo prazo de prescrição da pretensão (CC, art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF).</p>

<p>Ressalta-se que é dispensável a intimação do exequente acerca do arquivamento dos

autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que se prescindem as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos" (STJ, REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) (grifou-se).

Frise-se que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem indicados bens passíveis de penhora (CPC, art. 921, § 3º), por esse motivo, mantida a contagem do prazo de prescrição intercorrente até a efetiva penhora de bens do devedor (CPC, art. 921, § 4º-A).

Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se (CPC, art. 921, § 5º) e venham os autos conclusos para análise.

III Havendo requerimento de prosseguimento do feito ou pedido (tácito ou expresso) de levantamento da suspensão, bem como formulação de pedidos de constrição de bens, fica desde já deferida(o) a

a consulta e ordem de bloqueio on-line e SISBAJUD, com fulcro no artigo 835, I, do CPC, com reiteração automática de ordens de bloqueio, pelo período de 15 (quinze) dias.

A ordem de bloqueio deverá contemplar o principal e os honorários advocatícios de 10% (art. 827 do CPC). A contadoria judicial deverá efetuar o cálculo e, simultaneamente, informar ao Chefe de Cartório para consulta e bloqueio.

Eventual penhora on-line de valores irrisórios, notadamente aqueles que não cobrirem sequer as custas processuais, será levantada/liberada em favor do executado (art. 836 do CPC), com certificação nos autos para ciência da parte exequente.

Restando positiva a medida, intime-se a parte executada acerca da indisponibilidade e para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, querendo (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo manifestação, dê-se vista, em mesmo prazo, ao exequente, e, após, conclusos "urgente" para análise.

Transcorrido o prazo ou rejeitada a manifestação (art. 854, § 3º do CPC), restará convertida a indisponibilidade em penhora e os valores serão transferidos para a conta única, dispensada a lavratura de termo de penhora (art. 854, § 5º do CPC). A partir de então, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada alegue, querendo, eventuais matérias atinentes à penhora, previstas no art. 525, § 11 do CPC.

Não havendo impugnação (art. 525, § 11 do CPC), fica, desde já, deferida a expedição de alvará em favor da parte credora, caso haja requerimento.

b) A realização de pesquisa pelo Sistema RENAJUD.

Caso o(s) veículo(s) encontrado(s) esteja(m) livre(s) de restrição (ou seja, não esteja(m) alienado(s) fiduciariamente), INTIME-SE a parte exequente para que requeira, no prazo de 15 (quinze) dias, a penhora, se assim desejar.

Havendo requerimento, promova-se a respectiva penhora por termo nos autos (CPC, art. 845, § 1º) e inclua-se a restrição de penhora no(s) cadastro(s) administrativo do órgão de trânsito, com a indicação do número do processo. Após, intem-se as partes, a exequente, inclusive, para requerer atos expropriatórios ou dar andamento ao feito, em 15 (quinze) dias.

Caso o(s) veículo(s) encontrado(s) não se encontre(m) livre(s) (ou seja, esteja(m) alienado(s) fiduciariamente), INDEFIRO, desde já, a penhora do(s) bem(ns) e dos direitos referentes às parcelas pagas do financiamento.

No entanto, intime-se a parte exequente para que requeira, no prazo de 15 (quinze) dias, se assim desejar, a restrição de transferência e a expedição de ofício à credora fiduciária acerca do quantitativo de parcelas pagas, quitação do contrato e/ou retenção de verbas em favor do devedor em razão da venda do bem por inadimplemento.

Havendo requerimento, promova-se a restrição e transferência do veículo objeto do financiamento no(s) cadastro(s) administrativo do Registro de Tráfego com a indicação do número do processo e a consulta SISP para identificação da credora fiduciária, juntando-se aos autos.

Após, oficie-se a credora fiduciária para que (i) informe a quantidade de parcelas já quitadas e pendentes de pagamento, (ii) comunique este Juízo quando da quitação integral do contrato, bem como que (iii) na hipótese de venda do bem em razão de inadimplemento, retenha eventual saldo em favor do devedor, comunicando esta situação nos presentes autos, sob pena de incidência do disposto no art. 312 do Código Civil.

Não havendo endereço da credora fiduciária na base de dados disponível ao Juízo ou frustrada a intimação pelos endereços disponíveis, após a juntada da consulta SISP para identificação da credora fiduciária nos autos, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, forneça endereço para realização da diligência, sob pena de indeferimento.

c) A requisição de informações da parte executada por meio do Sistema INFOJUD.

Havendo consulta positiva, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Frise-se que a penhora de imóvel deverá ser formalizada por termo nos autos mediante a apresentação, pela parte exequente, da respectiva certidão da matrícula atualizada (CPC, art. 845, § 1º).

d) A inclusão e comunicação da decisão de indisponibilidade e Central Nacional de Disponibilidade de Bens (CNIB), instituída pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento CNJ n. 39/2014, para que haja a circularização entre Cartórios de Registro de Imóveis, limitada aos valores supra mencionados em relação a cada executado.

Após, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora.

e) A utilização do Sistema Nacional de Investigações Patrimoniais e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta do Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de promover busca de ativos patrimoniais em nome da parte executada. O Cartório Judicial deverá acostar o resultado da pesquisa nos autos, sendo que os documentos tidos como "sigilosos" devem ser juntados com sigilo nível 1.

Após, dê-se vista dos autos a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se e requeira o que entender de direito.

Havendo requerimento de penhora de bens, promover a juntada de cópia do(s) documento(s) atualizado(s) que comprove(m) a propriedade, a fim de viabilizar a análise de eventual fator que impeça a constrição.

f) O pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes.

O art. 782, § 3º, do CPC, dispõe que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes".

Contudo, tendo em vista o grande volume de processos desta comarca, torna-se inviável a utilização do Sistema SERASAJUD, conforme provimento nº 15/2015 da Corregedoria Geral de Justiça.

No entanto, DETERMINO a expedição de certidão de vida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA em favor da parte requerente.

Após, intime-o para o recolhimento da referida certidão.

Atente a parte credora para o teor da Súmula nº 323 do Superior Tribunal de Justiça: "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito atente o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução".

Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora.

g) O pedido de consulta ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), atual Mão de Afastamento de Sigilo Bancário vinculado ao sistema SISBAJUD, com prazo de 6 (seis) meses, considerando que jã houve esgotamento das tentativas de localização de bens pelas vias tradicionais.

O E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina jã entendeu que o sistema poderã servir como "subsídio à eventual constrição; funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderã ser a penhora de ativos financeiros por meio do BACENJUD" (REsp 1464714/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relator p. o Acórdão Benedito Gonçalves, j. 12-3-2019)." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033436-21.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira C&irc;mara de Direito Comercial, j. 08-04-2021). [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5025842-19.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima C&irc;mara de Direito Civil, j. 29-07-2021).

Deverão ser solicitadas, junto ao sistema, as seguintes informaões: (a) extrato de movimentação, (b) extrato mercantil, (c) extrato de aplicações financeiras, (d) fatura de cartão de crédito, (e) proposta de abertura de conta, (f) contrato de câmbio, (g) registro de câmbio, (h) cópia de cheque.

Ao Cartório Judicial para que proceda à referida consulta e, ap&os;e, intime a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora. Requerida a consulta a outros sistemas para obtenõo da penhora, deverão o Cartório Judicial cumprir conforme jã deferido nesta decisão e, caso não deferido, remeter os autos conclusos para análise do pleito.

h) O pedido de ofício ao CENSEC para localização e indicação de escrituras e procurações lavradas em nome do(a)s executado(a)s, com posterior juntada de informaões nos autos, em 15 (quinze) dias.

Cumprida a diligência, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora.

i) A consulta de ativos judiciais da parte requerida por meio de "Robô de Pesquisa de Ativos Judiciais", ferramenta disponibilizada pela CGJ - Corregedoria Geral de Justiça para pesquisa em todos os processos judiciais em andamento e suspensos, na Justiça de Primeiro Grau, cuja parte credora seja a ora executada, bem como indicação de valores depositados em subconta vinculada a referidos feitos, nos termos da Circular n° 104 de 04 de abril de 2024.

Ap&os;e, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Positiva a consulta e havendo requerimento, defiro, desde jã, a penhora no rosto dos autos de créditos recebíveis da parte executada mediante termo no rosto dos autos, em caso de processos desta unidade jurisdicional, ou expediõo de ofício, para causas de competência de outro Juízo.

Intime-se.

Ap&os;e, expeça-se o termo de penhora e intime-se a parte executada, com observância aos termos do art. 841 do CPC.

Negativa a consulta, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

IV Frisa-se que a possibilidade de renovaõo dos atos constritivos ora deferidos previamente neste t&os;pico somente serã analisada havendo o decurso de prazo de 1 (um) ano desde a última consulta, restando, desde jã, indeferidos, caso formulados em lapso temporal inferior ao determinado, salvo se a parte exequente comprovar documentalmente que hã modificaõo no estado fãtico de bens do devedor ap&os;e a última consulta.

Havendo penhora infrutífera e novo pedido de consulta aos sistemas ora previamente deferidos, com lapso temporal inferior a 1 (um) ano e sem comprovaõo documental da modificaõo fãtica de bens do executado, o Cartório Judicial deverã, por ato ordinat&os;rio, rememorar o

exequente acerca do prêvio indeferimento do pleito, dando prosseguimento ao processo conforme a presente decisão.

V – Outrossim, ficam, desde j´, indeferidos, os seguintes pedidos:

a) Consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Banc&acutrias SIMBA, considerando que os acessos mencionados não se adequam ao âmbito da execução civil.

O Sistema de Investigação de Movimentações Banc&acutrias (SIMBA), por sua vez, presta-se ao acesso de informações acerca do tr´fego de dados banc&acutrios entre instituições financeiras e diversos òrgãos investigadores, mediante autorização de quebra de sigilo banc&acutrio para auxílio específico na investigação de crimes financeiros. Portanto, o mencionado sistema não se presta a simples consulta de existência de bens dos devedores, o que deve se dar nos termos da Recomendação n. 51 de 23/03/2015 do CNJ.

A utilização da mencionada ferramenta somente se justifica de forma excepcional, uma vez que inexistem indícios de que a consulta ao sistema encontrar´ dados diversos daqueles constatados pelo SISBAJUD.

b) Consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Im&ocuteveis (SREI) e Registro Imobili&acutrio de Santa Catarina (RISC), tendo em vista que pode ser realizada por qualquer interessado, j´ que não é restrita aos magistrados e servidores do Poder Judici&acutrio, nos termos da Circular ° 258 de 17 de agosto de 2020 da Corregedoria-Geral de Justiça.

c) Consulta ao sistema SIGEN+, quando não houver qualquer indicativo, nos autos, de que a parte executada exerça atividade rural ou tenha animais registrados em seu nome. Nada impede que a parte exequente, comprovando o alegado, renove o requerimento em momento oportuno para rean´lise.

d) O pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora (CPC, art. 774, inciso V) sem o esgotamento prêvio de todos os atos constritivos j´ deferidos no item retro, por considerar medida protelat&ocuteria e in&ocutecu frente a existência de sistemas de consulta disponíveis à parte exequente ainda não utilizados.

Caso qualquer desses pedidos seja realizado nos autos, o Cart&acutrio Judicial dever´, por ato ordinat&ocuterio, rememorar o exequente acerca do prêvio indeferimento do pleito, dando prosseguimento ao processo, conforme a presente decisão.

VI – Com a &u>efetiva constrição de bens penhor´veis, &u>restar´ interrompido o prazo de prescrição, que não correr´ pelo tempo necess´rio às formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual e aqueles fixados pelo juiz (CPC, art. 921, §4°-A).

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>